(권징 제4-3호 서식)

기 소 장

기소위원

대한예수교장로회 안양노회 기소위원회 (소속 기소위원 일동)

고발인(고소인)

1. 성 명 : 차기성 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
   주 소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]

2. 성 명 : 김성동 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
   주 소 : 의왕시 잘미로 32, [redacted]
   전화번호 : [redacted]

3. 성 명 : 최종일 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
   주 소 : 안양시 [redacted]
   전화번호 : [redacted]

4. 성 명 : 정용진 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
   주 소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]

5. 성 명 : 김철수 나이 : 69세 성별 : 남 직분 : 장로
   주 소 : 수원시 팔달구 고등로 15, 115동 804호
   [redacted]

피 고 인

성 명 : 송재영 나이 : 53세 성별 : 남
직 분 : 위임목사

소속교회 : 신성커뮤니티교회 (안양노회 소속)

주 소 : [redacted]

연 락 처 : [redacted]

[redacted]

죄 과 명

대한예수교장로회(통합) 헌법 권징 제3조:

- **제2항** : 총회헌법·제규정에 정해진 중대한 의무위반행위
- **제5항** : 허위사실 유포에 의한 명예훼손행위
- **제6항** : 직권남용행위
- **제14항** : 교회 운영에 있어서의 부정과 공금유용·배임 등 재정 비리행위

기 소 사 실

피고인 송재영은 대한예수교장로회 안양노회 소속 신성커뮤니티교회 위임목사로서 2020년 5월경 부임하여 현재까지 시무하고 있는 목회자로, 교회 헌법과 총회 제규정 및 당회의 결의를 성실히 준수하고 교회를 바르게 섬겨야 할 의무가 있음에도 아래와 같은 범죄 행위를 저질렀습니다.

제1사실 카페 운영 관련 의무위반 및 재정비리 (헌법 권징 제3조 제2항, 제6항, 제14항)

가. 당회 반대를 무시한 불법 카페 운영 및 취득세 추징 피해 발생

신성커뮤니티교회 부지는 의왕시 지구단위계획상 종교부지로서 종교시설 외의 건축 및 사용이 불가하고, 구내식당내 15평 정도만 카페가 가능함에도 피고인은 선교 목적을 내세워 교회 1층 전체를 '오픈커피' 프랜차이즈 카페를 개설하였습니다.

피고인은 당회원들이 교회 설계 목적에 관하여 수차례 문제를 제기하고 반대하였음에도, 지인 변호사를 통하여 자문(자문료 220만원, 교회 예산 사용)을 받아 카페 개설과 운영에 아무 문제가 없다는 자의적 결론을 내리고, 당회 및 제직회 승인을 받아 '오픈커피' 프랜차이즈 계약을 하였습니다. 계약서에는 '오픈커피2 의왕점 대표는 송재영씨 본인 또는 가족으로 한다'라는 독소 조항이 포함되어 있어서, 피고인의 배우자가 대표로 지정되었습니다. 이후 당회원들이 반대하여 이 조항은 계약 후 삭제 처리되었습니다. (증거서류1, 2, 3)

이후 카페는 네이버 등 외부 홍보를 통해 일반 영업 형태로 운영되었고, 이를 근거로 의왕시청이 현장조사를 실시하여 조사한 결과 종교목적으로 사용되어야 할 면적이 카페 영업 등 **비종교**

용도로 사용된 사실이 확인되었습니다.

이로 인하여 의왕시청 세정과로부터 카페의 위법한 운영 및 용도 변경으로 취득세 추징금 [redacted]억 3,278만원을 고지받고 이를 납부하여 교회 재정에 막대한 손실이 발생하였습니다. 이는 단 [redacted]한 판단 착오가 아니라 **위법 가능성을 인식하면서도 강행한 고의적 행위**입니다. (증거서류5, 12

나. 취득세 이의신청 당회 결의 위반 및 독단적 집행

피고인은 2025년 1월 정기당회에서 취득세 이의 신청을 하자고 하였으나, 당회원 전원이 교회의 대외적 신뢰와 성도의 신앙 양심을 위해 이의신청을 하지 말자고 반대하였고, 3월23일자 임시당회에서도 이의신청 진행여부에 대하여 당회원들이 반대하자 고의로 안건을 부의하지 않아 결의하지 못하였습니다. 피고인은 이의 신청을 진행하자는 당회 결의가 없었음에도, 다음 날 부목사를 시켜 서울노회 유지재단의 날인을 받아 끝내 임의로 이의신청서를 제출하였습니다. 이는 단순 행정행위가 아니라 교회 최고 치리기구인 당회 결의를 부정한 권한 일탈 행위입니다. (증거서류9, 10)

나아가 피고인은 2025년 3월 29일에는 당회 결의로 재산세 추징금을 카페에서 납부하기로 하였음에도, 2025년 5월 18일 제직회장 직권으로 임시제직회를 소집하여 교단 헌법 및 제규정에 존재하지 않는 **'비상재정조치권'**을 자의적으로 주장하여 재산세 추징금을 교회 재정으로 납부하기로 의결하게 하여 교회에 재정적 손실을 입혔습니다. (증거서류14)

다. 카페 감사 방해 및 재정 보고 의무 불이행

피고인은 2024년 귀속 카페 감사 시 당회에서 본인이 감사위원을 임명하고, 카페는 감사 대상이 아니라고 주장하면서 자료 작성 시간이 부족하다는 이유를 들어 자료를 제대로 제출하지 않아 감사가 파행적으로 운영되었습니다. (증거서류19, 20)

또한 2024년 1월 27일 정기당회에서 월 1회 수입·지출을 당회에 보고하기로 결의하였음에도, 보고에 관한 의무와 책임을 이행하지 않았습니다. (증거서류24)

2025년 7월 13일 제직회에서는 당회에서 결정된 카페 실적보고 제출을 구체적 이유 없이 거부하였습니다. (증거서류25)

라. 당회 결의로 임명된 카페 세무 담당 대리인 임의 해지

피고인은 2023년 12월 30일 당회 결의(증거서류22)로 임명된 카페 세무 관련 대리인(월 5만원 지급)과의 계약을 당회 결의도 없이 임의로 해지하고 새로운 세무기장 담당자를 임명하였습니다. 이에 당회원들이 임시당회 소집(2025.4.17.)을 요구하였으나 응하지 않았습니다. (증거서류22, 23)

마. 사모 개인사업 구조를 통한 교회 재정 통제 이탈

피고인은 교회 재정이 투입된 카페를 배우자를 대표자 명의로 하는 개인사업 형태로 운영하게 하였고, 감사 및 보고를 거부하거나 불성실하게 대응하며 교회의 재정 통제 체계를 사실상 무력화하였습니다.

이는 교회 자산을 개인사업 구조로 전환하였고, 이를 통해 사실상 개인 재산을 만들면서, 결[redacted] 사적인 지배 상태를 형성한 행위로서 배임의 성격을 가집니다.

제2사실 교회 건축 관련 직권남용 및 재정비리 (헌법 권징 제3조 제6항, 제14항)

가. 건축위원회 협의 없는 독단적 건축비 사용

피고인은 건축위원으로 정식 위촉되지도 않았으면서 목회 철학을 담아야 한다는 명분으로, 건축위원들과 전혀 협의 없이 독단적으로 시공 내용을 변경하고 건축비를 집행하여 교회 건축재정에 손실을 입혔습니다.

구체적으로, 피고인은 건축위원회와 사전 결의 없이 인테리어업자의 말 한마디로 1층 카페 창틀을 기존 설계와 다르게 변경하여 자재를 구입·설치하고 기존 자재를 폐기함으로써 약 420여만원을 추가 지출하게 하였고, 2층 찬양대실 구조 또한 누구와도 협의 없이 임의로 변경하여 목재 스탠드를 설치함으로써 약 1,250여만원의 추가 건축비가 소요되어 교회에 손실을 입혔습니다. (증거서류26)

나. 건축헌금 임의 사용

오지은 전도사와 그 가족이 교회에 공적으로 헌납한 건축헌금 2천만원(증거서류27)은 건축위원회의 사전 승인 하에 건축 목적으로 사용되어야 함에도, 피고인은 건축위원회 결의 없이 본인 지시로 위 헌금을 오지은 전도사 개인 계좌에 입금하게 하였습니다.

이후 건축 감사를 통해 이 사실이 밝혀진 뒤에도 피고인은 해당 금액을 즉시 교회 재정 계좌로 입금하라는 요구에 불응하고, 오지은 전도사 개인 계좌에 보관하다가 2024년 연말에 인테리어업자에게 선지급(실제 공사는 2025년 3월, 세부 견적 미제출)하는 방식으로 위 건축헌금을 임의로 사용하였습니다. (증거서류28)

제3사실 교회 행정 및 운영 관련 직권남용 (헌법 권징 제3조 제2항, 제6항)

가. 당회 결의 없는 영상업체 독단 계약 체결

피고인은 2025년 4월 27일 당회(증거서류29)에서 처음 거론된 영상업체 선정계약에 대해 당회장과 인사위원장이 추가 논의 후 당회에서 결정하기로 하였음에도, 당회 결의 없이 일주일 만인 2025년 5월 4일 독단으로 계약을 체결하고 재정부에 1년치 선납(일시불 선납 조건) 대금 지급을 강요하였습니다. (증거서류30)

[redacted]

나. 제직회장 직권 남용을 통한 임시제직회 불법 소집

피고인은 2025년 5월 18일 당회에서 논의가 진행 중인 안건이었음에도 제직회장 직권으로 [redacted]
시제직회를 소집하여, 당회 결정사항을 왜곡하여 설명하고 거수로 투표를 진행하는 방법으로 [redacted]
건을 불법 의결시켰습니다. (증거서류14)

또한 같은 제직회에서 예꿈공동체 담당 파트전도사 사례비에 관하여 당초 당회에서 결의[redacted]
예산(사례비 월 100만원)과 다르게 연초에 책정된 예산(사례비 월 100만원, 장학금 연200만원)[redacted]
로 지급해야 된다는 내용으로 왜곡하여 설명한 후 거수로 투표하고 의결함으로 당회 결의를 무시[redacted]
하였습니다. (증거서류14)

다. 정기당회 방해 및 개최 불응

피고인은 2025년 5월 정기당회부터 고의적으로 정기당회 개최를 방해하여 개최하지 않고 있습니다. 5월 당회는 당회 허락 없이 기존 당회 개최장소인 '공간이레2'가 아닌 본당에서 방청을 원하는 성도 누구나 참석 가능하다고 일방적으로 공지하였고, 이후에도 당회원들의 수차례 임시당회 소집요구에 응하지 않았습니다. 이는 단순 행정 문제가 아니라 **교회 치리체계 자체를 무력화한 행위**입니다. (증거서류38, 40)

제4사실 허위사실 유포 및 명예훼손 (헌법 권징 제3조 제5항)

가. 오지은 전도사 사임 관련 허위 발언

오지은 전도사는 일부 기존 교역자들과의 갈등, 재정 집행 문제, 예산(안) 제직회의 파행적 개최 등의 책임으로 당회에서 정당한 절차와 이유에 따라 사임하게 된 것임에도, 피고인은 2025년 4월 13일 제직회(증거서류43) 및 일부 권사들에게 장로들이 오지은 전도사를 사적인 감정으로 사임시켰다고 허위 발언함으로써 시무장로들의 명예를 심각하게 훼손하였습니다.

나. 임시제직회에서의 허위 발언 및 명예훼손

피고인은 2025년 5월 18일 임시제직회 석상에서 당시 장로들과 주고받은 대화 내용을 미리 자료로 준비하여 전후 맥락 없이 발췌하고 편집하여, 마치 장로들이 재정 권한을 부당하게 제한하고 목회자를 '고용한 사람'과 같이 대우한 것처럼 제직회원들에게 언급하였습니다.

또한 특정 장로의 이름을 실명 거론하며 인사 관련 발언 일부를 공개함으로써 청중이 장로들을 부정적으로 인식하도록 의도하였으며, 당시 부목사 사임 사유를 장로들의 압박이라는 허위 사실을 유포하여 장로 전체가 목회자를 압박하여 퇴출시킨 것처럼 오해하게 만들었습니다. 이는 단순한 개인 비방을 넘어 교회 최고 의사결정기구인 당회의 권위와 신뢰를 근본적으로 훼손한 중대한 명예훼손 행위입니다. (증거서류44)

증 거 목 록

1. 증거서류1 : 신성커뮤니티교회와 오픈커피의 업무협약을 위한 비용 산출내역
2. 증거서류2 : 교회 구내식당 내 휴게음식점(카페) 관련 해당 시설의 설치·운영의 적법성 한 검토
3. 증거서류3 : 오픈커피 프랜차이즈 계약서
4. 증거서류4 : 국민일보 기사
5. 증거서류5 : 지방세 과세 예고서
6. 증거서류6 : 과세전적부심 심사 청구서
7. 증거서류7 : 2024년10월20일 주보 공동체소식
8. 증거서류8 : 과세전적부심 결정 통지
9. 증거서류9 : 2025년1월25일 당회록
10. 증거서류10 : 2025년3월23일 당회록
11. 증거서류11 : 2025년4월5일 임시당회 소집요구서
12. 증거서류12 : 취득세 이의신청 결정 통지
13. 증거서류13 : 2025년3월29일 당회록
14. 증거서류14 : 2025년5월18일 제직회 회의록
15. 증거서류15 : 카페 운영에 관한 보고서
16. 증거서류16 : 2025년6월15일 임시당회 소집요구서
17. 증거서류17 : 2024년9월28일 당회록
18. 증거서류18 : 2025년4월27일 당회록
19. 증거서류19 : 2024년 카페 영업 현황
20. 증거서류20 : 감사위원회 약식 공문
21. 증거서류21 : 해당 영수증

22. 증거서류22 : 2023년12월30일 당회록

23. 증거서류23 : 2025년4월17일 임시당회 소집요구서

24. 증거서류24 : 2024년1월27일 당회록

25. 증거서류25 : 2025년7월13일 제직회 녹취록 발췌본

26. 증거서류26 : 신성교회 도급변경 정산내역서

27. 증거서류27 : 2023년7월9일, 2023년10월1일 주보 향기로운예물

28. 증거서류28 : 사후 제출된 목적헌금 내역 및 입금증

29. 증거서류29 : 2025년4월27일 당회록

30. 증거서류30 : 신성커뮤니티 방송실 업무대행계약서

31. 증거서류31 : 2025년5월10일 임시당회 소집요구서

32. 증거서류32 : 2025년2월23일 당회록

33. 증거서류33 : 재정청구서

34. 증거서류34 : 공문

35. 증거서류35 : 홈페이지 캡처

36. 증거서류36 : 2024년7월27일 당회록

37. 증거서류37 : 2024년10월25일 당회록

38. 증거서류38 : 2025년5월25일 주보

39. 증거서류39 : 헌법 사례

40. 증거서류40 : 2025년5월22일 임시당회 소집요구서

41. 증거서류41 : 2024년11월3일, 2024년12월25일 주보

42. 증거서류42 : 2024년1월7일 주보

43. 증거서류43 : 2025년4월13일 제직회 녹취록 발췌본

44. 증거서류44 : 2025년5월18일 제직회 녹취록 발췌본

[redacted]

적 용 법 조

대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제2항 (총회헌법·제규정에 정하여진 중대한 의무 위반행위)

대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제5항 (허위사실 유포에 의한 명예훼손행위)

대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제6항 (직권남용행위)

대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제14항 (교회 운영에 있어서의 부정과 공금유용·배임 등 재정 비리행위)

기 소 취 지

위와 같이 피고인 송재영 목사는 안양노회 산하 신성커뮤니티교회의 위임목사로서, 부임 이래 위와 같이 총회헌법·제규정에 정해진 중대 의무를 반복적으로 위반하였고, 직권을 남용하여 교회 재정에 큰 손실을 끼쳤으며, 교회의 최고 의사결정기구인 당회를 배제하고 독단적으로 교회 행정을 운영하여 교회 질서를 혼란시켜 상처를 주었다. 나아가 공개 석상에서 허위사실을 유포하여 시무장로들의 명예를 훼손하였다.

이에 안양노회 기소위원회는 피고인이 **헌법 권징 제3조 제2항, 제5항, 제6항, 제14항**을 위반한 혐의가 인정되기에, 위 피고인을 안양노회 재판국에 기소하오니 공정한 심리를 거쳐 상당한 처벌을 내려주시기 바랍니다.

2026년 6 월 7 일

기소위원회 **위원장** **김 승 곤** 목사

기소위원회 **서 기** **류 상 선** 장로 (인)

기소위원회 **회 계** **김 창 민** 장로

기소위원회 **위 원** **이 동 열** 목사

[redacted]

대한예수교장로회 [redacted] 귀하